

1. Definisjoner

Selskapet/Foretaket: Fremtind Livsforsikring AS (heretter kalt Foretaket/Selskapet).

Forsikringstaker: Den som inngår forsikringsavtalen med Foretaket. Forsikringstakeren har eiendomsretten til forsikringen og kan disponere over den. Hver forsikringsdekning har én forsikringstaker. Forsikringsavtalen kan bare avtales med personer som har vært bosatt i Norge i minst de 5 siste år før avtalen inngås. Unntak fra dette kan gjøres etter en særskilt vurdering.

Forsikrede: Den person hvis liv eller helse er forsikret.

Begunstiget: Den eller de personer som ifølge forsikringsavtalen vil motta hele eller deler av forsikringssummen ved forsikredes død.

Endelig begunstiget: En begunstigelse kan gjøres endelig, det vil si at forsikringstaker ikke kan disponere over forsikringen uten samtykke fra den endelig begunstigede.

Panthaver: Panthaver er en kreditor som har sikkerhet i en forsikring for et pengekrav. Ved utbetaling av forsikringen har panthaveren prioritet til å få dekket sitt tilgodehavende. Pantet kan gjelde hele eller deler av forsikringssummen.

Forsikringstilfellet: De omstendigheter, begivenheter eller tilstander som utløser ansvar for Foretaket under forsikringen.

Forsikringstilfellets inntreden: Det tidspunkt alle vilkårene for utbetaling/betalingsfritak/behandling/utredning under forsikringsavtalen er oppfylt.

Forsikringssum: Det beløp som utbetales, helt eller delvis, ved et inntruffet forsikringstilfelle.

Forsikringstiden: Den periode forsikringsavtalen gjelder for. Forsikringen må betales løpende for å gjelde. Hvis forsikringen ikke blir betalt, opphører Foretakets ansvar.

2. Lovregler og forsikringsvilkår

For forsikringsavtalene gjelder lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (fal.) og andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov.

Forsikringsavtalen består av generelle vilkår for personforsikring, vilkår for den bestemte forsikringen (spesielle vilkår), forsikringsbeviset og avtalen mellom selskapet og forsikringstakeren.

Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Vilkår for den bestemte forsikringen gjelder foran de generelle vilkårene. Generelle og spesielle vilkår gjelder foran bestemmelser i forsikringsavtaleloven som kan fravikes.

For nærmere informasjon om den enkelte dekning, vises det til dekningsvilkåret som gjelder. Det vil fremgå av gjeldende forsikringsbevis og den siste årlige forsikringsoversikten hvilke forsikringsdekninger og forsikringssummer som er avtalt.

3. Ansvarstiden

Foretakets ansvar begynner å løpe den dag forsikringstakerens skriftlige aksept er mottatt av Foretaket forutsatt at det på dette tidspunkt ikke foreligger forhold som gjør at Foretaket vil avslå hele eller deler av forsikringsdekningen. Forsikringstilfellet må ha inntruffet mens forsikringen var i kraft.

4. Fornyelse, varighet og rett til å foreta endringer

Priser og forsikringsvilkår gjelder i ett år (forsikringstiden) med mindre annet følger av vilkårene for den enkelte dekning.

Forsikringene fornyes automatisk hvert år frem til avtalt utløpsdato, med mindre annet følger av vilkårene for den enkelte dekning.

Foretaket kan gjøre endringer i forsikringsvilkårene samt endre pris for risiko- og administrasjonskostnader innenfor rammen av gjeldende lovgivning.

5. Betaling

Forsikringen skal betales innen betalingsfristen i betalingsvarselet. Dersom forsikringen ikke er betalt innen betalingsfristen, vil Foretaket sende et annen gangs varsel med et purregebyr. Dersom betalingsfristen for annen gangs varsel ikke overholdes, opphører avtalen på grunn av manglende betaling, jf. forsikringsavtaleloven § 14-2. Foretaket vil kreve betaling for perioden avtalen har vært i kraft.

6. Opplysningsplikt

6.1 Opplysningsplikt ved inngåelse av forsikringsavtalen

Forsikringstaker og forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på Foretakets spørsmål. De skal i tillegg gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for Foretakets vurdering av risikoen.

Har forsikringstaker eller forsikrede svikaktig forsømt opplysningsplikten, og det er inntruffet et forsikringstilfelle, er Foretaket uten ansvar, jf. forsikringsavtaleloven § 13-2. Har forsikringstaker opptrådt svikaktig, kan denne og andre forsikringsavtaler Foretaket har med forsikringstaker sies opp med øyeblikkelig virkning, jf. forsikringsavtaleloven § 13-3.

Er opplysningsplikten forsømt, og forsikringstaker eller den forsikrede ikke bare er lite å legge til last, kan Foretakets ansvar settes ned eller falle bort. Det tas da hensyn til risikoen, skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers, jf. forsikringsavtaleloven § 13-2. Forsikringsavtalen kan i slike tilfeller sies opp med fjorten dagers varsel, jf. forsikringsavtaleloven § 13-4.

Ved avslag på erstatningskrav grunnet mislighold av opplysningsplikten, har forsikrede ikke krav på tilbakebetaling av innbetalt premie.

6.2 Opplysningsplikt ved krav om erstatning

Den som fremmer krav om erstatning, skal gi Foretaket de opplysninger som er nødvendige for at Foretaket skal kunne ta stilling til saken og utbetale eventuell erstatning. Dersom Foretaket ber om det, plikter den

Fremtind

forsikrede uten ugrunnet opphold å la seg undersøke av lege. Hvis den forsikrede oppholder seg utenfor Norge på erstatningstidspunktet, kan Foretaket kreve at forsikrede undersøkes av lege i Norge.

Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som vedkommende vet eller må forstå kan føre til utbetaling av erstatning vedkommende ikke har krav på, mister enhver rett til erstatning etter denne og andre forsikringsavtaler vedkommende har med Foretaket jf. forsikringsavtaleloven § 18-1.

7. Oppsigelse

7.1 Forsikringstakers rett til å si opp forsikringen

Forsikringstakeren kan når som helst si opp forsikringsavtalen. Foretakets ansvar opphører ved mottagelsen av oppsigelsen. Ved oppsigelse tilbakefører vi et eventuelt for mye innbetalt beløp.

7.2 Foretakets rett til å si opp forsikringen

Har forsikringstageren og/eller forsikrede brutt opplysningsplikten til Fremtind Forsikring AS eller Fremtind Livsforsikring AS, kan Foretaket si opp forsikringen, jf. forsikringsavtaleloven §§ 3-7 12-4.

Det samme gjelder dersom Foretaket grunnet forhold på kundens side ikke kan gjennomføre kundetiltak som det er krav om etter hvitvaskingsloven.

8. Gjenopptakelse av forsikring uten nye helseopplysninger

Personforsikringer med helsevurdering, hvor det er betalt premie i mer enn ett år, kan gjenopptas innen 6 måneder dersom forsikringen opphører som følge av manglende premiebetaling. Foretakets ansvar gjenopptas fra dagen etter at innbetalingen er mottatt. Foretaket er ikke ansvarlig for forsikringstilfeller som inntreffer mens forsikringen ikke er i kraft.

9. Renter

Ved erstatningsoppgjør beregnes det renter i samsvar med forsikringsavtaleloven § 18-4.

10. Generelle begrensninger i Foretakets ansvar

10.1 Krig, krigslignende handlinger og uroligheter

Forsikringen dekker ikke død, uførhet, sykdom eller ulykke som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med krig, hybridkrig, krigslignende handlinger, politiske uroligheter, opprør eller alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden.

Dersom forsikrede allerede oppholder seg i et område utenfor Norge, norsk kontinentalsokkel eller Svalbard, hvor det bryter ut krig, alvorlige politiske uroligheter eller opprør, gjelder forsikringen i 90 dager fra den dato tilstanden brøt ut.

Forsikringen gjelder ikke dersom forsikrede reiser inn i områder hvor det er krig, hybridkrig, krigslignende handlinger, politiske uroligheter, opprør eller alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden.

10.2 Atomkjernereaksjoner

Selskapet erstatter ikke ulykkesskade eller sykdom, og forverring av skade eller sykdom, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med atomkjernereaksjoner.

11. Frister

11.1 Frist for å gi melding om forsikringstilfellet

Ved ulykkesforsikring, kritisk sykdom, barneforsikring og behandlingsforsikring er Foretaket fri for ansvar hvis kravstilleren ikke har meddelt kravet til Foretaket innen ett år etter at vedkommende fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, jf. forsikringsavtaleloven §18-5, med mindre annet fremkommer av dekningsvilkåret.

11.2 Frist for nemndbehandling

Foretaket er fri for ansvar hvis kravstilleren ikke har anlagt sak eller krevd nemndbehandling innen seks måneder regnet fra den dag Foretaket skriftlig har meddelt vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig, og samtidig minnet hen om fristen, dens lengde og følgen av at den oversittes, jf. forsikringsavtaleloven §18-5.

12. Foreldelse

Krav på forsikringssum ved kapitalforsikring i livsforsikring foreldes etter 10 år. Andre krav på erstatning eller forsikringssum foreldes etter 3 år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da den berettigede fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Krav på pensjons- eller livrenteforsikring foreldes når det er gått 10 år fra den dag da det siste gang ble utbetalt en termin. Er det ikke betalt noen terminer, løper fristen fra den dag da den berettigede kunne ha krevd første termin. Krav på forfalte terminer foreldes dessuten 3 år fra forfall.

13. Overskudd

Personforsikring gir ikke rett til andel av Foretakets overskudd, med mindre annet fremkommer av dekningsvilkåret.